

1515658-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... anteriores pela prática de roubos, tráfico e furto, sendo, portanto, MULTI REINCENTE ESPECÍFICO, devendo sua pena ser aumentada em ao menos ½ nesta fase da reprimenda (FA fls. 36/44, 64/72, 99/107; certidão fls. 29/35). Na última fase do sistema Nelson Hungria, não concorrem causas de aumento ou diminuição. No mais, deve ser somada as penas dos delitos, reconhecendo-se o concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515658-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515658-19.2022.8.26.0228 PD 866/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LUCAS ALVES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 11 de agosto de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu David Lucas Alves de Melo, acompanhado pelo Dr. Renato Isnard Khair - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressalvando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Victor Hugo de Lima, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras

provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “Meritíssimo Juiz, o réu DAVID LUCAS ALVES DO NASCIMENTO está sendo processado como incurso no artigo 157 caput e artigo 330, ambos do Código Penal e ainda no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 (CTB). Isso porque, consoante denúncia, no dia 09 de julho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Joaquim dos Reis, n. 159, Santo Amaro, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para proveito próprio, 01 (um) notebook, marca Positivo, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) veículo VW/Fox 1.0, cor vermelha, placas EQ03606, pertencente à vítima Elisângela de Paula Almeida. Também porque, momentos após, nas mesmas circunstâncias de data e local, desobedeceu a ordem legal de funcionário público competente para executá-la. Ademais, nas mesmas circunstâncias de data e local, dirigia veículo automotor em via pública, qual seja o automóvel VW/Fox 1.0, cor vermelha, placas EQ03606, sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. A ação penal teve regular tramitação. A denúncia foi recebida a fls. 59/63. O réu foi citado (fl. 125) e apresentou resposta à acusação em audiência. Na presente data, ainda, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, no final do ato o réu foi interrogado. É o relatório. A ação penal merece PROCEDÊNCIA. Narra denúncia que o acusado decidiu a praticar roubo utilizando-se de simulacro de arma de fogo, dirigiu-se as proximidades do local dos fatos. Seguindo o plano traçado, o acusado identificou a vítima quando ela deixava seu veículo estacionado na Rua Joaquim dos Reis, n. 159, Santo Amaro, nesta cidade e comarca e se aproximou e abordou a vítima pelo lado do motorista, e, mediante grave ameaça consistente em colocar um simulacro de arma na cara do ofendido, anunciou o assalto, dizendo “é um assalto desce”. A vítima, subjugada, prontamente atendeu ao comando. Ato contínuo, o acusado apoderou-se do veículo, com os objetos supradescritos no interior, assumiu a condução do veículo da vítima e deixou o local, evadindo-se na posse dos bens subtraídos. Ocorre que, a vítima durante a ação delituosa gritou socorro, sendo o fato observado por uma pessoa não identificada, a qual prontamente acionou a polícia militar passando as informações quanto a característica do veículo. Em seguida, policiais militares que realizavam patrulhamento pela Avenida João Dias, cruzamento com a Rua Bento Branco de Andrade Filho, após receberem as informações em relação ao roubo em andamento, avistaram o veículo com as características mencionadas e deram a ordem de parada. Contudo, o condutor do veículo, posteriormente identificado como o acusado, não obedeceu a ordem, iniciando fuga em alta velocidade. Após breve perseguição, o acusado foi obrigado a parar o veículo em razão do tráfego e evadiu-se a pé, entrando e saindo do Shopping Campo Limpo, sendo alcançado pelos policiais quando entrava na estação Campo Limpo do metrô. Durante a perseguição, o acusado na condução do veículo percorreu distância sem respeitar sinais semaforicos, subindo em calçadas e canteiros, desrespeitando as ordens de parada, gerando perigo de dano aos outros motoristas e pedestres. Uma vez abordado, foi constatado pelos policiais militares que o acusado não possuía sequer habilitação para dirigir. Além disso, foi localizado um simulacro de arma de fogo, o qual foi apreendido (auto de apreensão à fl. 17). Durante a perseguição, os milicianos não perderam o acusado de vista. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado e ele foi conduzido ao distrito policial. O simulacro de pistola foi encontrado debaixo do banco traseiro do veículo da vítima. Informalmente, o acusado falou que havia sido pago para roubar um veículo. Depois da detenção do acusado, a vítima foi a delegacia onde reconheceu seus objetos e seu veículo, sendo estes restituídos a ela (auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 16). É certo que durante a perseguição o veículo da vítima sofreu avarias. Interrogado pela D. Autoridade Policial, DAVID LUCAS optou por permanecer em silêncio (fl. 05). As provas produzidas nos autos, são vastas e robustas e autorizam o decreto condenatório, confirmando os fatos narrados na denúncia. A

materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, BO de fls. 09/13, auto de exibição, apreensão e entrega fls. 16, auto de exibição e apreensão fls. 17; laudo veículo fls. 18; laudo simulacro fls. 119/122 e prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é inconteste. Vejamos. Interrogado na delegacia, o acusado DAVID LUCAS optou por permanecer em silêncio (fl. 05). Em juízo, confessou os fatos. Realmente praticou o ato, sua namorada estava grávida, não sabia o que fazer e cometeu este ato. Não é habilitado para dirigir. Ia tentar dinheiro para pagar o aluguel. Por sua vez, a vítima declarou, em sede policial, que estava estacionada na Rua Joaquim dos Reis, altura do numeral 159, sozinha dentro de seu veículo, quando um indivíduo chegou a pé e sozinho e lhe abordou pelo lado do motorista, colocando uma arma em sua cara e dizendo "é um assalto, desce". Que se assustou e gritou, momento em que ele disse "não grite". Então, desceu do veículo e ele tomou o volante, fugindo do local. Além do veículo, foram levados 4 celulares e 1 notebook. Neste momento, um transeunte que ouviu o grito e viu o crime, ligou para o 190 e assim passaram a placa de seu veículo. Após uns 15 minutos, policiais militares foram até o local do roubo, onde ainda estava, e disseram que haviam prendido o assaltante e recuperado seus pertences. Diante disso, dirigiu-se para esta delegacia. Na delegacia, verificou que seu veículo está com alguns danos (fl. 04). Em juízo, a vítima ratificou os fatos narrados no distrito policial. Disse que na delegacia não foi feito o reconhecimento. Não conseguiu deter as características do autor. Olhando a foto do réu preso em flagrante disse que a pessoa que lhe abordou tinha barba e era moreno (o que coincide com a foto do acusado). Some-se as declarações da vítima o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência. ADIGEL BATISTA LEITE e VICTOR HUGO DELIMA, policial militar ouvidos em sede policial às fls. 02 e 03, disseram que estavam em patrulhamento quando o COPOM irradiou ocorrência de roubo de veículo em andamento, inclusive passando o emplacamento do veículo subtraído, EQO 3606. Então, quando estavam pelas proximidades o referido veículo cruzou em frente a viatura pela Avenida João Dias, cruzamento com a Rua Bento Branco de Andrade Filho. Deram ordem de parada com os sinais luminosos e sonoros ligados, porém o motorista desobedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade, parando somente após uns 10 minutos de acompanhamento, quando não conseguiu mais trafegar devido aos veículos parados na via. Neste momento, o acusado David Lucas Alves do Nascimento abandonou o veículo na via, na Rua Rogério de Paula Brito e fugiu a pé para dentro do Shopping Campo Limpo, saindo em seguida e tentando adentrar a estação de Metrô Campo Limpo, onde restou alcançado e detido. Ao retornarem para o veículo, encontraram um simulacro de pistola debaixo do banco do passageiro. Informalmente David falou que tinha sido pago para roubar um veículo, não dando nenhum outro detalhe. Confirmaram o alerta de roubo recém-ocorrido e contataram a vítima Elisangela Paula de Almeida, a qual compareceu na delegacia. Confirmaram que não perderam David de vista em nenhum momento e que todos os pertences da vítima foram recuperados, o veículo, quatro aparelhos celulares e um notebook. DAVIS durante a fuga, além de desrespeitar a ordem de parada, trafegou em alta velocidade, não parou em sinais semafóricos vermelhos, andou na contramão de direção e colocou transeuntes e outros veículos em risco. Por fim, disseram que o veículo da vítima sofreu pequenas avarias pelo fato

de David ter passado por cima de alguns canteiros centrais. É válido destacar que as palavras de vítimas de delitos com repercussão patrimonial merecem especial atenção e credibilidade, pois em crimes dessa natureza, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se imputou a violência ou grave ameaça, que pode discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminosa. "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143681/SP - HC 2009/0148625-4, Relator Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/06/2010 - Data da Publicação

02/08/2010)."(Grifei). De igual modo, os policiais também foram uníssonos ao confirmar as circunstâncias em que se deu a detenção dos acusados, depoimento este confirmado em juízo. Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, pontue-se que, uma vez compromissados, são considerados testemunhas como outras quaisquer e suas palavras merecem crédito desde que não haja nada nos autos que desmereça tais depoimentos. E, caso isso se verifique, sujeitam-se os depoentes às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se, ainda, que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a agentes públicos para a efetuar diligências posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não exista provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374). Portanto, verifico que os elementos de convicção trazidos aos autos desde a fase do inquérito policial desenvolveram-se de forma concatenada, segura e firme, tornado indubitosa a responsabilidade delitiva do réu, tanto pelo delito de roubo majorado, quanto para o delito de desobediência e direção sem habilitação. Sobrevindo condenação, no que tange à dosimetria da pena, atendo-se ao comando do art. 59, do Código Penal, entendo que a pena deve ser majorada para todos os delitos em razão da personalidade ousada do acusado, o qual praticou delito grave, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, e ainda, desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, demonstrando desrespeito aos agentes estatais e a instituições, conduta reprovável que deve ensejar a majoração da pena. Além disso, deve ser considerado a multi reincidência do acusado, o que confirma sua personalidade deturbada e voltada a prática de delitos (FA fls. 36/44, 64/72, 99/107; certidão fls. 29/35). Na segunda fase, deve ser reconhecida ao acusado a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui diversas condenações anteriores pela prática de roubos, tráfico e furto, sendo, portanto, MULTI REINCENTE ESPECÍFICO, devendo sua pena ser aumentada em ao menos ½ nesta fase da reprimenda (FA fls. 36/44, 64/72, 99/107; certidão fls. 29/35). Na última fase do sistema Nelson Hungria, não concorrem causas de aumento ou diminuição. No mais, deve ser somada as penas dos delitos, reconhecendo-se o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. O regime de cumprimento de pena a ser aplicado é o fechado, com óbice a substituição por prestação de serviços. Diante do exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos termos da Denúncia, por medida de justiça, devendo ainda ser condenado a reparação dos danos causados a vítima, consistentes no dano causado ao veículo." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: Alegações finais orais colhidas por meio de áudio e vídeo, gravadas em mídia própria juntada aos autos. Em síntese, em razão da confissão do réu em Juízo, requereu a imposição da pena mínima, regime prisional mais favorável, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e direito do réu apelar em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DAVID LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput" e artigo 330, ambos do Código Penal e ainda no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 (CTB), todos na forma do artigo 69, caput, dispositivos do Código Penal, porque: a) em 09 de julho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Joaquim dos Reis, n. 159, Santo Amaro, nesta Comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para proveito próprio, o veículo VW/Fox 1.0, cor vermelha, placas EQ03606, pertencente à vítima Elisângela de Paula Almeida, bem como deais pertences, dentre os quais 01 (um) notebook, marca Positivo, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, avaliados

em R\$ 500,00; b) momentos após o cometimento do roubo e na condução do veículo subtraído, desobedeceu ordem legal dos Policiais Militares, prosseguindo em fuga com o automóvel, a despeito dos sinais sonoros e luminosos de parada; e c) no curso da evasão, dirigiu o já mencionado automóvel VW/Fox 1.0, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, posto que transitou em alta velocidade, incompatível com o local, desrespeitando a sinalização de trânsito e ingressando inclusive sobre calçadas. Dentro do automóvel, recuperado após a prisão do réu, foi encontrado um simulacro de pistola, o qual havia sido empregado na prática do roubo, cujo cometimento o acusado admitiu aos PMs que o detiveram. Recebida a denúncia, o réu foi citado, sendo apresentada resposta à acusação. Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima e ouvido o PM Adigel, responsável pela prisão em flagrante de David. As partes desistiram de demais oitivas e nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP. O Ministério Público, durante os debates orais, pediu a condenação. A Defensoria Pública, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição, além de formular teses subsidiárias. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B0 fls. 09/13; pelo auto de exibição, apreensão e entrega fls. 16 referente aos bens roubados; pelo auto de exibição e apreensão fls. 17 referente ao simulacro de arma de fogo; pelo laudo do simulacro de pistola de fls. 119/122; pelo teor da prova testemunhal; e pelo teor da confissão judicial do acusado. Segundo apurado, o acusado providenciou um simulacro de pistola (vide fls. 119/122), preordenado a praticar roubo, sendo que em seu histórico, possui diversas condenações por crimes patrimoniais (FA de fls. 36/44, 64/72 e 99/107; Certidão SPI fls. 29/35). Assim, munido do simulacro de arma de fogo e já nas proximidades do local dos fatos, notou que a vítima deixava seu veículo, estacionado na Rua Joaquim dos Reis, n. 159, Santo Amaro, nesta Capital. Tal qual havia premeditado, o agente se aproximou e abordou a vítima pelo lado do motorista, e, mediante grave ameaça, consistente em apontar o simulacro de arma contra a ofendida, anunciou o assalto, ordenando "é um assalto desce". A vítima subjugada, não ofereceu qualquer resistência e prontamente atendeu ao comando, deixando no interior do veículo, a bolsa e todos demais pertences. Ato contínuo, o réu tomou a direção do veículo e deixou o local, evadindo-se na posse do automóvel e dos demais bens que estavam no interior do carro. Ocorre que, segundo esclareceu a vítima ao ser ouvida em Juízo, logo após a ação delituosa, ela gritou socorro. Um cidadão de bem que havia presenciado o ocorrido, lhe prestou imediata assistência, acionando prontamente a Polícia Militar, passando todas as informações quanto às características do veículo. Por sua vez, consoante asseveraram os PMs no A.P.F.D., e conforme foi reiterado em Juízo por Adigel, os milicianos foram informados sobre o roubo e minutos após depararam-se com o acusado, conduzindo o veículo subtraído. Foram dados os sinais sonoros e luminosos para que o réu parasse o carro. Mas o acusado desobedeceu deliberadamente as ordens de parada, prosseguindo a evasão, em alta velocidade. Durante a perseguição, o réu na condução do veículo, percorreu distância sem respeitar sinais semafóricos, subindo em calçadas e canteiros, gerando perigo de dano aos outros motoristas e pedestres. A perseguição findou, pois o réu foi obrigado a parar o veículo, em razão do tráfego e do cerco policial. David então desembarcou e evadiu-se a pé, entrando e saindo do Shopping Campo Limpo, sendo alcançado pelos policiais quando entrava na estação Campo Limpo do metrô. Ao ser abordado, o acusado já foi logo dizendo "perdi, perdi, perdi ...", admitindo a prática do roubo. Uma vez abordado, foi constatado pelos policiais militares que o acusado não possuía sequer habilitação para dirigir. Além disso, dentro do veículo produto

de roubo, foi localizado o simulacro de arma de fogo, o qual foi apreendido e periciado. A vítima ficou extremamente nervosa e traumatizada e disse em Juízo que não chegou a guardar na memória as características do ladravaz. Mas confirmou que o acusado foi preso pelos PMs, minutos depois o roubo, tendo inclusive recuperado todos os bens que possuía no interior do automóvel, igualmente restituído. A par disso, o PM Adigel reiterou em Juízo que o réu prontamente admitiu a prática do roubo, endo que David Lucas, ao ser interrogado nesta data, declarou-se réu confesso, no tocante a todas as imputações. Enfim, a autoria criminosa e a

materialidade delitiva das infrações, restaram cabalmente demonstradas. Mister se faz a condenação nos termos da denúncia. Passo à dosagem das penas. Na fase do artigo 59 do CP, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes e tem personalidade avessa aos padrões de sociabilidade, dada a habitualidade criminosa (fls. 29/44, 64/72 e, 99/107). Diante das desfavoráveis circunstâncias judiciais: fixo a pena-base do delito de roubo em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa; fixo a pena-base do delito do art. 309 do CTB em 07 meses de detenção, além da suspensão de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano; e fixo a pena-base do delito do art. 330 do CP em 20 dias de detenção. Na segunda fase de dosimetria, verifica-se que dentre as várias condenações do acusado, várias se prestam a demonstrar maus antecedentes e outras caracterizam a reincidência técnica. Mas em contrapartida, o réu confessou dos delitos, pelo que a agravante do art. 61, I, do CP, fica compensada pela atenuante do art. 65, III, d, do CP. Na terceira fase de dosimetria de pena, não existem causas de aumento ou de diminuição. Não há que se cogitar na modalidade tentada do delito patrimonial, visto que o roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante grave ameaça ou violência. A jurisprudência é majoritária a considerar que no roubo próprio, sendo a violência ou grave ameaça cometidas durante a execução do crime, o momento consumativo coincide com o apoderamento da coisa, não subsistindo a forma tentada da infração: JTACrimSP 72:414, 73:436, 74:418, 75:32, 76:291, 79:54, 80:553 e 85:311; RT 580:462, 594:457, 599:449, 605:414 e 608:448; RTJ 97:903, 100:450, 101:439, 103:436 e 105:344. Os delitos foram cometidos mediante ações autônomas e as penas devem ser cumulativas, consoante a regra do art. 69 do CP, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e 07 meses e 20 dias de detenção, além de 11 dias-multa, no valor do piso mínimo legal. Fixo o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Não poderá o acusado recorrer em liberdade, visando com a medida resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Inclusive, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, o direito de recorrer em liberdade não se aplica ao réu preso em flagrante delito ou preventivamente, que é condenado posteriormente no respectivo processo, através de sentença judicial, visto que o escopo principal do benefício referido é o de abrandar a necessidade de se custodiar o réu que, já estando em liberdade por ocasião do julgamento, pretende apelar da condenação imposta (RHC 54.430, DJU 26.11.76, pag. 10.203; RHC 55.109, DJU 27.05.77, pag. 3459; RHC 56.943, DJU 27.04.79, pag. 3381; RHC 58.286, DJU 03.10.80, pag. 7735). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DAVID LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, RG/SP 55.561.232 e CPF 446.601.868-57, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ainda 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com início no regime semi-aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor do piso mínimo legal, e ainda à suspensão de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, dando-o como incurso no artigo 157, "caput" e artigo 330, ambos do Código Penal e ainda no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 (CTB), todos na forma do artigo 61, inciso I e artigo 69, "caput", dispositivos estes do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA